

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señor

SANTIAGO YURI CANO LA ROSA

Alcalde Provincial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

Atención: Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

ASUNTO: RECLAMO FORMAL Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE PAGO de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), pendiente desde **julio de 2022**, más intereses legales.

REFERENCIAS:

- a) Orden de Compra física N.º 000146, del 04 de julio de 2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06 de julio de 2022.
 - b) Guía de Remisión EG01-6, del 20 de julio de 2022 (bienes recibidos por la Municipalidad).
 - c) Factura Electrónica E001-17, del 14 de octubre de 2022, por **S/ 5,223.39**.
 - d) Expediente SIAF N.º 3619-2022 de la Municipalidad Provincial de Huaura.
 - e) Expediente N.º 00655163 del Sistema de Gestión Documentaria de la Municipalidad (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023, y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023).
 - f) Oficios de PERÚ COMPRAS: N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM; N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (14/02/2024); N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (26/03/2024); N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM (28/05/2024); y **N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME (21/07/2026)**, este último **con copia a su despacho**.
 - g) Nuestras cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024), N.º 20092024-1 (20/09/2024), y las del 13 de marzo de 2025 (Carta N.º 13032025), 28 de abril de 2025 (Carta N.º 28042025), 02 de julio de 2026 (Carta N.º 355-2026) y 03 de agosto de 2026 (Carta N.º 356-2026), **todas sin respuesta**.
-

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a usted, en su calidad de **titular de la entidad**, para presentar un **RECLAMO FORMAL** y **exigir el pago** de una deuda que la Municipalidad mantiene con nuestra empresa **desde hace más de tres (3) años**, por bienes que **entregamos, que la Municipalidad recibió y que no ha pagado**.

Nos dirigimos directamente a su despacho porque **la Oficina General de Administración y Finanzas no ha respondido ninguna de nuestras comunicaciones**, y porque **usted ya fue notificado formalmente** por PERÚ COMPRAS de este incumplimiento mediante el Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10, Llantas, Neumáticos y Accesorios), la Municipalidad nos adjudicó la compra de **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y OCAM-2022-301371-25-0, formalizada el 06/07/2022), por un total de **S/ 5,223.39**.

1.2. Cumplimos con la entrega. Los bienes fueron entregados con la Guía de Remisión EG01-6 del **20 de julio de 2022**, que lleva el **sello de recepción** de la Municipalidad. Emitimos la Factura Electrónica **E001-17** por **S/ 5,223.39**. Además, entregamos nuestra Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta, con nuestro Código de Cuenta Interbancario (CCI).

1.3. Han pasado más de tres (3) años y dos (2) meses desde la entrega, y no hemos recibido ningún pago.

2. LO QUE MUESTRA EL SIAF DE LA PROPIA MUNICIPALIDAD

2.1. Según la consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la Municipalidad Provincial de Huaura (Anexo 5), la operación registra lo siguiente:

Fase	Fecha	Documento	Monto
Compromiso	04/07/2022	Orden de Compra N.º 146	S/ 5,223.39
Devengado	09/11/2022	—	S/ 5,223.39
Rebaja del compromiso y del devengado	30/12/2022	Memorándum N.º 472-2023-OGAF	- S/ 1,741.12
Girado	26/01/2023	Documento N.º 0103	S/ 3,482.27

2.2. Esto revela **dos hechos graves**:

- **a) Se registró un giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023 que nuestra empresa NUNCA recibió.** No ha habido abono en nuestra cuenta ni hemos recibido cheque alguno. Es indispensable saber **a quién, cómo y a qué cuenta** se hizo ese giro.
- **b) Se rebajaron S/ 1,741.12 del monto adeudado sin que se nos notificara nada.** Nunca recibimos comunicación alguna sobre penalidades, observaciones a la entrega u otro motivo que justifique descontar ese monto. La Orden de Compra y la factura son por **S/ 5,223.39**, y ese es el monto que se nos debe.

2.3. Además, la propia Municipalidad **reconoció internamente la existencia de esta deuda**. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un **“informe sobre estado de pago a**

proveedores” (Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023), y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó para informe (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023, Expediente N.º 00655163). Cuando acudimos a la Municipalidad, se nos dijo que el expediente había pasado a la Oficina de Logística y que **se había extraviado. El extravío de un expediente interno no extingue la obligación de pagar.**

3. TRES AÑOS DE RECLAMOS Y CINCO REQUERIMIENTOS DE PERÚ COMPRAS IGNORADOS

3.1. Nuestros reclamos. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance:

- **29/09/2023 y octubre de 2023:** visitas presenciales a la Oficina General de Administración y Finanzas.
- **2023 y 2024:** Cartas N.º 255-2023, N.º 120-2024, N.º 350-2024 (24/05/2024) y N.º 20092024-1 (20/09/2024) a PERÚ COMPRAS, y carta a la **Defensoría del Pueblo** (24/05/2024).
- **13/03/2025 y 28/04/2025:** cartas a la Oficina General de Administración y Finanzas, con copia a su despacho, a la Oficina de Logística y al Órgano de Control Institucional.
- **02/07/2026 y 03/08/2026:** Cartas N.º 355-2026 y N.º 356-2026 a la Oficina General de Administración y Finanzas.

Ninguna de estas comunicaciones ha sido respondida por la Municipalidad.

3.2. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en CINCO oportunidades. El ente rector de los Catálogos Electrónicos ha verificado una y otra vez que la orden de compra está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**, y ha actuado así:

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM	2023	Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas	Requiere informar en 7 días hábiles los motivos del incumplimiento del pago. Sin respuesta.
N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	14/02/2024	Órgano de Control Institucional	Informa el incumplimiento y pide acciones de control.
N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM	26/03/2024	Contraloría General de la República	Informa el incumplimiento y recuerda la obligación de pagar en 10 días y de reconocer intereses legales.
N.º 006119-2024-	28/05/2024	Jefe de la Oficina	Requerimiento

Oficio de PERÚ COMPRAS	Fecha	Dirigido a	Contenido
PERÚ COMPRAS-DAM		General de Administración y Finanzas	reiterativo: informar o pagar en 7 días hábiles .
N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME	21/07/2026	Órgano de Control Institucional, con copia al Alcalde	Corroborar el incumplimiento y lo califica como posible falta grave de los funcionarios.

Han pasado más de dos (2) años desde el primer requerimiento de PERÚ COMPRAS, y la Municipalidad sigue sin pagar. No estamos ante un descuido: estamos ante una **negativa sostenida e injustificada a pagar**, conocida por la Gerencia, la Oficina General de Administración y Finanzas, el Órgano de Control Institucional, la Contraloría y su propio despacho.

4. FUNDAMENTOS LEGALES

4.1. PERÚ COMPRAS ya determinó que la Municipalidad incumple. El ente rector de los Catálogos Electrónicos verificó, en cada uno de sus cinco oficios, que la orden de compra está en estado de conformidad retrasada. En su último oficio verificó en su plataforma que la orden de compra está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** y concluyó expresamente: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*. También precisó que *“no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones”* (Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, Anexo 8). **No se trata de una opinión de nuestra empresa: es la constatación oficial de la autoridad competente.**

4.2. La Municipalidad está obligada a pagar, y en plazos cortos. Con el perfeccionamiento de la orden de compra, la Municipalidad quedó obligada a otorgar la conformidad y a pagar:

- Según la normativa vigente al emitirse la orden, el **numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.º 344-2018-EF**, establece —como lo recordó PERÚ COMPRAS a la Contraloría en su Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— que la Entidad debe pagar **“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”**.
- La **Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas**, hoy vigente y citada por PERÚ COMPRAS, mantiene esta obligación: la conformidad se emite en un plazo máximo de **siete (7) días** desde la recepción (**numeral 144.3 del artículo 144 de su Reglamento**) y el pago se realiza en un plazo máximo de **diez (10) días hábiles** luego de la conformidad, prorrogable solo por cinco (5) días hábiles **previa justificación (numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley)**.

Bajo cualquiera de los dos regímenes, **el plazo venció hace casi tres (3) años.**

4.3. El retraso en el pago es una falta grave de los funcionarios. El **numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069** establece que **constituyen faltas graves de la autoridad de**

gestión administrativa, o de quien haga sus veces, **“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”**. Y agrega: **“Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción”**. Es decir, si nos vemos obligados a demandar a la Municipalidad, **la falta de los funcionarios responsables pasa a ser muy grave**.

4.4. La Municipalidad debe pagar intereses legales. El mismo **numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento** dispone: **“En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse”**. Tras más de tres años de demora, **reclamamos esos intereses**.

4.5. La Municipalidad tampoco ha actualizado la orden de compra. Conforme al **numeral 4.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación** de los Catálogos Electrónicos, citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 006119-2024, la Entidad **está obligada a mantener actualizados los estados de la orden de compra** y de sus entregas. La orden sigue figurando como **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”** cuatro años después.

4.6. La falta de presupuesto o el cambio de ejercicio no son excusa. Si la deuda corresponde a un ejercicio anterior, el **Decreto Supremo N.º 017-84-PCM**, que regula el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, obliga a la Municipalidad a **reconocer el crédito y pagarlo** con cargo a su presupuesto vigente. **Lo que no puede hacer es no pagar**.

4.7. El giro no recibido y la rebaja no notificada deben ser explicados. Un giro de S/ 3,482.27 registrado en el SIAF que **nunca llegó a nuestra empresa**, una rebaja de S/ 1,741.12 **no sustentada ni notificada** y un expediente interno **“extraviado”** son hechos que **comprometen la responsabilidad administrativa, civil y eventualmente penal** de los funcionarios a cargo, y que corresponde investigar al **Órgano de Control Institucional** y a la **Contraloría General de la República**.

4.8. Derecho de petición. El silencio de la Municipalidad ante nuestras cartas vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú** y en el **TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General**.

5. LO QUE EXIGIMOS

Por lo expuesto, **EXIGIMOS** que, en un plazo **no mayor de diez (10) días hábiles** desde la recepción de la presente:

1. Se nos **informe por escrito y con documentos** sobre el **giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023** (Documento N.º 0103): **beneficiario, medio de pago** (cheque, carta orden o abono), **cuenta de destino, fecha de cobro y constancia** correspondiente. Si ese giro **no fue cobrado** o fue **revertido**, se proceda a **girarlo nuevamente a nuestra cuenta**.
2. Se nos entregue **copia del Memorándum N.º 472-2023-OGAF** y de todo documento que sustente la rebaja de **S/ 1,741.12**. Si no existe una penalidad debidamente notificada, se **restituya ese monto** y se pague.
3. Se **pague el íntegro de la deuda, S/ 5,223.39**, mediante abono en nuestra cuenta, cuyo CCI consta en nuestra Carta de Autorización (Anexo 4), **más los intereses legales** desde la fecha en que el pago debió efectuarse.

4. Si la Municipalidad considera que debe seguirse el procedimiento de **reconocimiento de crédito devengado** (D.S. N.º 017-84-PCM), se **inicie de inmediato** y se nos informe el número de expediente y su estado.
5. Se nos informe el **estado del Expediente N.º 00655163** y el nombre del **funcionario responsable** de su atención.

6. RESERVA DE ACCIONES

Este es nuestro **último requerimiento por la vía administrativa**. De no recibir el pago o una respuesta documentada dentro del plazo indicado, **procederemos sin más aviso a:**

- Iniciar las **acciones legales** para el **cobro de la deuda (S/ 5,223.39)**, **los intereses legales y la indemnización por daños y perjuicios**, por la vía que corresponda. Les recordamos que, conforme al **numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069**, el inicio de acciones legales por el contratista **convierte la falta de los funcionarios responsables en falta muy grave**.
- Presentar **denuncia ante la Contraloría General de la República** —que ya conoce el caso desde marzo de 2024 por el Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM— y solicitar al **Órgano de Control Institucional** la **determinación de responsabilidades**, en particular por el **giro de S/ 3,482.27 no recibido** y la **rebaja de S/ 1,741.12 no sustentada**.
- Informar a **PERÚ COMPRAS** de la persistencia del incumplimiento, para las acciones que correspondan conforme al **literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N.º 005-2025-PERÚ COMPRAS**, y acudir nuevamente a la **Defensoría del Pueblo**.

Somos una pequeña empresa peruana que **cumplió con entregar lo que la Municipalidad pidió**. Lo único que exigimos es que la Municipalidad **cumpla con pagar lo que debe**.

Atentamente,

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

C.c.:

- Sra. Elizabeth Roxana Espinoza Collantes – Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas.
- Gerencia Municipal.
- Sr. Julio Víctor Carbajal Romero – Jefe de la Oficina de Contabilidad.
- Oficina de Tesorería.

- Oficina de Logística.
 - Sra. Rosa Yesenia Aguilar Zelada – Jefa del Órgano de Control Institucional.
-

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Orden de Compra física N.º 000146 y OCAM-2022-301371-25-0.
- **Anexo 2:** Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad.
- **Anexo 3:** Factura Electrónica E001-17, por S/ 5,223.39.
- **Anexo 4:** Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).
- **Anexo 5:** Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022.
- **Anexo 6:** Trámite del Expediente N.º 00655163 (Memorándum N.º 000836-MPH/GM y Proveído N.º 003811-MPH/OGAF).
- **Anexo 7:** Cartas N.º 355-2026, del 02 de julio de 2026, y N.º 356-2026, del 03 de agosto de 2026.
- **Anexo 8:** Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026.
- **Anexo 9:** Oficios N.º 001886-2024, N.º 004143-2024 y N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA - HUACHO
SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

ORDEN DE COMPRA N° 000146

Fecha de Emisión
04/07/2022

SIAF **003618**

SEÑOR (ES): ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

DIRECCIÓN: CALLE JUSEPPEVERDIN° 951 - 957 URB. PRIMAVERA

TELÉFONO: **CELULAR:** 959137805 **EMAIL:** ABS.COMERCIAL2@GMAIL.COM

C.C.I.: **C.DETRACCIÓN:** **FORMA DE PAGO:** CREDITO

R.U.C.: 20608727583

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

DIRECCIÓN: CAL. COLON NRO. 150 (PLAZA DE ARMAS)

ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN:

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan:

R.U.C. N°: 20141418557

TELÉFONO: (01) - 2324272

TIPO ADQUISICIÓN: PERU COMPRAS

NOMBRE PROCESO: COMPRA ORDINARIA

NÚMERO PROCESO: [---N/A---]

TA FIANZA:

TIPO DE PROCESO: POR CATALOGO ELECTRONICO

N° PAC: 0

BAÑO: NINGUNO

FINANCIA:

SOLICITANTE Y/O AREA USUARIA: UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

REQUERIMIENTO: INFORME N 295-2022-LGRS/MPH

Certificación Presupuestal

Documento	N° CCP	Especifica Gasto	Descripción Especifica de Gasto	FF	RB	TR	Meta	Monto Meta
INFORME N° 482-2022-OPEYEMPH	0503	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5	07	0	0008	5,223.39

Código Artículo	Descripción	Medida	Cantidad	Costo	Sub Total
45.96.0001.0054	LLANTAS POSTERIORES 12.00 X 20	UND	4.00	1,305,84750	5,223.39

DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

NEUMÁTICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMIÓN CONSTRUCCIÓN: RADIAL DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED.
12 R20 ARO 20" USO CARGA G.F. 5 AÑOS UNIDAD A.E.O.L.U.S.H.N.508 12243

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 SOLES

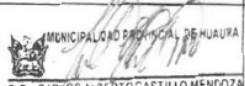
TOTAL (S/.)

5,223.39

NOTA:
El contratista está sujeto a cumplir las obligaciones que corresponda, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

S.G. Logística, Serv. Gen. y C. Pat.


C.P. CARLOS ALBERTO CASTILLO MENDOZA
Jefe de la Oficina de Logística
Servicios Generales y Control Patrimonial

Subgerencia de Contabilidad

G. de Administración y Finanzas

Recibí Conforme (Almacén):

DIA	MES	AÑO

JEFE DE ALMACEN

Usuario Creación: RIOS PONCE, CRISTIAN ALONSO

Anexo 1 – Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, por S/ 5,223.39.



EXT-CE-2021-10 LLANTAS, NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141418557
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE HUACHO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE HUACHO[301371]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606727583
Razón Social : ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE GIUSEPPE VERDIN° 951 - 957 URB. PRIMAVERA
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Régimen Legal : BUENO SALDANA ABBY GABRIELA
Correo Electrónico : abs.comercial2@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 360-0095
Teléfono móvil : 959137895

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2022-301371-25-0



DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN
Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 5709825674405
CCI : 002-570098256740505

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/07/2022
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Annual SIAF : 503-5

Estado

: ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	NEUMÁTICOS VEHÍCULOS PESADOS - PARA CAMION CONSTRUCCIÓN: RADIAL, DISEÑO: TRACCIÓN - POSTERIOR MED: AEOLUS	AEOLUS	12243	4	5,223.39

IMPORTE TOTAL (PEN) 5,223.39

2

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE**
 RUC: 20608727583
 EG01-6

DATOS DEL INICIO DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 2022-07-20
 Fecha de entrega de bienes al transportista : 2022-07-20
 Motivo de traslado : Venta
 Modalidad de transporte : Transporte Público
 Tipo de Traslado : No Tránsito Programado
 Peso Bruto Total de la Guía (KGM): 4

DATOS DEL DESTINATARIO

Apellidos y nombres, denominación o razón: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO
 Documento de identidad : 20141418557

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Número de Ruc	Razón Social
20544441923	RABBIT EXPRESS S.A.C

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

Dirección del punto de partida : 130101 - CALLE GIUSEPPE VERDI N 951 957 URB. PRIMAVERA
 Dirección del punto de llegada : 150801 - CALLE COLON 150, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA HUACHO

DATOS DE LOS BIENES

Nro	Cod. bien	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISENO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G.F 5 ANOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	NIU	4

Observaciones: SEGUN OCAM-2022-301371-25-0 Y OC FISICA 000146

ALMACEN
 20 JUL 2022
RECIBIDO
 HORA 17:30 POR

Anexo 2 – Guía de Remisión EG01-6, del 20/07/2022, con sello de recepción de la Municipalidad.

3

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. CAL. GIUSEPPE VERDI 951 P.J. PRIMAVERA ET. 1 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20608727583 E001-17																					
Fecha de Emisión : 14/10/2022 Señor(es) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO RUC : 20141418557 Dirección del Receptor de la factura : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS LIMA HUAURA HUACHO Dirección del Cliente : CAL. COLON 150 PLAZA DE ARMAS LIMA-HUAURA-HUACHO Tipo de Moneda : SOLES Observación : ORDEN DIGITALIZADA 000146		Forma de pago: Crédito																					
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																		
4.00	UNIDAD	12243	NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS PARA CAMION CONSTRUCCION RADIAL DISEÑO TRACCION POSTERIOR MED 12 R20 ARO 20 USO CARGA G F 5 AÑOS UNIDAD AEOLUS HN508 12243	1106.65	0.00																		
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 SON: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Y 39/100 SOLES Orden de Compra : OCAM2022301371250 Sub Total Ventas : S/ 4,426.80 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 4,426.80 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 796.79 ICBPER : S/ 0.00 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de redondeo : S/ 0.00 Importe Total : S/ 5,223.39																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Información del crédito</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Monto neto pendiente de pago</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">S/ 5,223.39</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>						Información del crédito			Monto neto pendiente de pago		S/ 5,223.39	Total de Cuotas		1									
Información del crédito																							
Monto neto pendiente de pago		S/ 5,223.39																					
Total de Cuotas		1																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>15/11/2022</td> <td>5,223.39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	15/11/2022	5,223.39						
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto															
1	15/11/2022	5,223.39																					
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>																							

Anexo 3 – Factura Electrónica E001-17, del 14/10/2022, por S/ 5,223.39.



CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO
RUC 20141418557

Asunto: **AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA**

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario - CCI de mi cuenta personal o de la empresa a quien represento es:

NOMBRE O RAZON SOCIAL **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.**

BANCO **BANCO DE CREDITO**

CCI N° **0 0 2 5 7 0 0 0 9 8 2 5 6 7 4 0 0 5 05**

RUC N° **2 0 6 0 8 7 2 7 5 8 3**

Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por el suscrito o por mi representada.

Así mismo, para cualquier información comunicarse a:

Teléfono: **959137805**

Correo Electrónico: **abs.comercial2@gmail.com**

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583

Abby G. Bueno Saldaña
TITULAR GERENTE

Abby Gabriela Bueno Saldaña
DNI N° 48054321

Anexo 4 – Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (CCI).

8

CONSULTA EXPEDIENTE													
CONSULTA CERTIFICADO													
CONSULTA EFF Y EFF													
Consulta de Expediente Administrativo													
Año													
2022													
Entidad													
301371 MUNICIPALIDAD PROVISIONAL DE MURCIA													
Expediente													
7618													
Tipo Operación													
1 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
Modalidad de Compra													
04 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO													
Tipo Proceso Selección													
05 CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO													
Datos del Expediente Administrativo													
Itemsfunc: displaying all items: 1													
ITEM	ORDEN	LINEA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA	ESTADO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
0	0	1	1	340	144	54 07 2022	07	5	3 223 39	A	04 07 2022	18 12 43	2915041758
0	0	1	3	340	479 23-0 340	30 12 2022	07	5	-1 741 12	A	10 12 2022	17 20 30	3109809749
0	0	2	1	001	18	08 11 2022	07	5	3 223 39	F	11 11 2022	17 19 17	
0	0	2	1				07			A	11 11 2022	18 22 38	0034564640
0	0	2	0	031	479 23-0 340	30 12 2022	07	5	-1 741 12	A	07 12 2022	18 18 11	3108340866
0	0	3	1	009	0223	26 01 2023	07	5	3 482 27	A	26 11 2022	18 22 38	3103273359
Exportar a: Excel PDF													

Anexo 5 – Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022: giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023 y rebaja de S/ 1,741.12.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALA
SEDE MUNICIPAL
OFICINA DE LOGÍSTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Salir del Sistema

Número

Reg. Documento Reg. Expediente



- Buscar
- Reportes
- Documentos
- Catálogos
- Administración
- Documentos

Trámite

Expediente ::> [00655163]
Trámite del Documento [Registro ::> 01875725]

DATOS DEL DOCUMENTO

Expediente MEMO 000836MPH/GM
Fecha de Expediente 22/09/2023
Folios 99
Asunto INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
Unidad GERENCIA MUNICIPAL
Dependencia SEDE MUNICIPAL
Firma CPC. RUBEN RAFAEL RIVERA CHUMPITAZ
Cargo GERENTE MUNICIPAL

Local	Fecha	Operación	Firma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveído
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		PARA SU ATENCION
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	DERIVADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ			
SEDE MUNICIPAL	26-09-2023 15:38:00	REGISTRADO	ORIGINAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	KATTYA PAGLA FLORES CAMPOS			

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO [01871175]

Expediente PROVEIDO 000977MPH/ALC
Fecha de Expediente 15/09/2023
Folios 98
Asunto INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
Unidad ALCALDIA
Dependencia SEDE MUNICIPAL
Firma SANTIAGO CAÑO LA ROSA
Cargo ALCALDE PROVINCIAL

Local	Fecha	Operación	Firma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveído
SEDE MUNICIPAL	15-09-2023 15:39:16	REGISTRADO	ORIGINAL	ALCALDIA	LLASKA JAZMIN YARLEQUE GOZZING			PARA TRAMITE ADMINISTRATIVO SEGUN SUS FUNCIONES Y NORMATIVA
SEDE MUNICIPAL	15-09-2023 15:39:16	DERIVADO	ORIGINAL	ALCALDIA	LLASKA JAZMIN YARLEQUE GOZZING	GERENCIA MUNICIPAL		
SEDE MUNICIPAL	21-09-2023 12:56:48	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	ANGGIE RUBIN JAIME SILVA			

Anexo 6 – Expediente N.º 00655163: Memorándum N.º 000836-MPH/GM, del 22/09/2023 (“Informe sobre estado de pago a proveedores”).

26/10/23, 14:26

SisGeDo | 2.0 Sistema de Gestión Documentaria | Trámite del Expediente

10



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALA
SEDE MUNICIPAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Salir del Sistema

Número

Reg. Documento Reg. Expediente



Buscar
Reportes
Documentos
Catálogos
Administración

• Documentos

SisGeDo | 2.0 Sistema de Gestión Documentaria

WEB-Inicio

Katty Paola Flores Campos [KFLORES]

Trámite

Expediente ::> [00655163]
Trámite del Documento [Registro ::> 01881904]

DATOS DEL DOCUMENTO

Expediente: PROVEIDO 003811MPH/OGAF
 Fecha de Expediente: 02/10/2023
 Folios: 99
 Asunto: PARA SU INFORME RESPECTIVO SEGUN LO SOLICITADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL
 Unidad: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Dependencia: SEDE MUNICIPAL
 Firma: CPC. KATTYA PAOLA FLORES CAMPOS
 Cargo: JEFE

Local	Fecha	Operacion	Forma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveido
SEDE MUNICIPAL	02-10-2023 12:45:34	REGISTRADO	ORIGINAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	KATTYA PAOLA FLORES CAMPOS			
SEDE MUNICIPAL	02-10-2023 12:45:34	DERIVADO	ORIGINAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	KATTYA PAOLA FLORES CAMPOS	OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		SU ATENCION
SEDE MUNICIPAL	04-10-2023 12:35:04	REGISTRADO	ORIGINAL	OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	ALEXANDER PEREZ ELESURU			

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO [01875725]

Expediente: MEMO 000836MPH/GM
 Fecha de Expediente: 22/09/2023
 Folios: 99
 Asunto: INFORME SOBRE ESTADO DE PAGO A PROVEEDORES
 Unidad: GERENCIA MUNICIPAL
 Dependencia: SEDE MUNICIPAL
 Firma: CPC. RUBEN RAFAEL RIVERA CHUMPITAZ
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Local	Fecha	Operacion	Forma	Unidad_organica	Usuario	Unidad_destino	Usuario_destino	Proveido
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	REGISTRADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ			
SEDE MUNICIPAL	22-09-2023 14:35:07	DERIVADO	ORIGINAL	GERENCIA MUNICIPAL	LOURDES CATALINA VEGA MENDEZ	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		PARA SU ATENCION

172.16.0.13/sisgedonew/app/main.php?_op=1C&_type=L&_nameop=Tr%E1mite%20del%20Expediente

1/2

Anexo 6 (cont.) – Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, del 02/10/2023.



Lima, 02 de julio de 2026

CARTA N° 355-2026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Señora
ELIZABETH ROXANA ESPINOZA COLLANTES
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA – HUACHO
Call. Colon N° 150 (Plaza de Armas)

Asunto: SOLICITO RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO Y PAGO DEL MISMO

Referencia: OCAM-2022-301371-25-0 / ORDEN DE COMPRA FISICA N° 000146 del periodo 2022

De mi mayor consideración;

La empresa ABS BIENES & SERVICIOS EIRL, a la cual represento, participo cotizando por el portal de Peru Compras una solicitud de cotización por 04 llantas las cuales nos fueron adjudicadas según OCAM-2022-301371-25-0 (Fecha de formalización de la orden 06/07/2022) y según orden de compra física emitida por la entidad N° 000146 (Fecha de emisión 04/07/2022)

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión **EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022**, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de que en el registro SIAF del ministerio de economía figure como GIRADO (adjunto imagen)

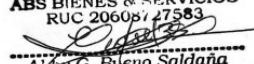
Nuestra empresa visitó la entidad el día 29/09/2023, nos reunimos con la Oficina General de Administración y Finanzas, nos informaron que estaban revisando el expediente y que nos informarían vía correo electrónico, en una siguiente visita en el mes de octubre nos informaron que nuestro expediente fue derivado a la oficina de Logística el día 04/10/2023 (adjuntamos dicho documento, además de la factura y guía de entrega y ANEXOS correspondientes)

Por tanto, solicitamos a su despacho realizar las acciones correspondientes para que cancelen esa factura pendiente

Somos una empresa de capitales peruanos que solo busca atender de la manera más correcta a nuestros clientes

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608747583


Abby G. Bulneo Saldaña
TITULAR GERENTE

Pd.
CC
Dr. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA – Alcalde Provincial de Huaura – Huacho
Sr. Julio Victor Carbajal Romero - jefe de la Oficina de Contabilidad
Rosa Yesenia Aguilar Zelada - jefe del Órgano de Control Institucional

Anexo 7 – Carta N.º 355-2026, del 02 de julio de 2026, sin respuesta.



Lima, 03 de agosto de 2026

CARTA N° 356-2026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Señora

ELIZABETH ROXANA ESPINOZA COLLANTES
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARA – HUACHO
Call. Colon N° 150 (Plaza de Armas)

Asunto: SOLICITO RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO Y PAGO DEL MISMO

Referencia: OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME

De mi mayor consideración;

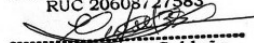
Me dirijo a usted adjuntando el OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME que la Dirección de Compras Electrónicas le remite al jefe de la OCI de la Municipalidad Provincial de Huaura, señora **ROSA YESENIA AGUILA ZELADA** donde se solicita el cumplimiento del pago de la orden de compra OCAM-2022-301371-25-1, Orden de compra física N° 000146

Nuestra empresa atendió el requerimiento de la entidad con guía de remisión **EG01-6 de fecha de emisión de guía el 20/07/2022**, el motivo del presente documento es que a la fecha este pago no ha sido honrado a pesar de las múltiples comunicaciones.

Por tanto, solicitamos a su despacho realizar las acciones correspondientes para que cancelen esa factura pendiente

Por lo expuesto solicitamos su intervención.

Atentamente

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608747583

Alvaro G. Bueno Saldana
TITULAR GERENTE

Pd.

CC

Dr. SANTIAGO YURI CANO LA ROSA – Alcalde Provincial de Huaura – Huacho

Sr. Julio Victor Carbajal Romero - jefe de la Oficina de Contabilidad

Rosa Yesenia Aguilar Zelada - jefe del Órgano de Control Institucional

Anexo 7 (cont.) – Carta N.º 356-2026, del 03 de agosto de 2026, sin respuesta.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de Compras
Públicas (Perú Compras)

Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME



Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Ada
Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (...).

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: <https://sgdservicios.perucompras.gob.pe/verifica/inicio.do> Clave: NCROBB6

Firmado digitalmente por JIMENEZ
ESTRADA Yima Jelsa FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 14:56:43 -05:00

Firmado digitalmente por SANCHEZ
RIND Luis Alberto FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 12:48:59 -05:00

Firmado digitalmente por RAMOS
DAVILA Rolando Demetrio FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 10:55:50 -05:00

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima – Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Anexo 8 – Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21/07/2026 (pág. 1).



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de Compras
Públicas (Perú Compras)

Dirección de Compras Electrónicas
y Modalidades Eficientes

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiéndose que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/t/1779>

Señor
BUENO SALDANA BUENO SALDANA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.

Anexo 8 (cont.) – PERÚ COMPRAS constata el estado “ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”, corrobora el incumplimiento de la Municipalidad y lo traslada al OCI, con copia al Alcalde.



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de
Compras Públicas -
PERÚ COMPRAS

Dirección de
Acuerdos Marco



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"



Firmado digitalmente por SANTE
VILLEGAS Yonel Omar FAU
20600927818 hard
Cargo: Director De La Dirección De
Acuerdos Marco
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 11:10:03 -05:00

San Isidro, 14 de Febrero del 2024

OFICIO N° 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM

Señora

ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA

Jefe del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Cal. Colón Nro. 150 (Plaza de Armas)

Huacho - Huaura - Lima

Asunto : Informe sobre estado de pago a proveedor EXT-CE-2021-10
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Referencia : a) Carta N° 255-2023 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL
b) Oficio N° 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia a), mediante el cual el proveedor **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO** a la fecha adeuda el pago de la siguiente orden de compra, por concepto de compra realizada en el **año 2022**, a través de los Catálogos Electrónicos:

RUC	RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	SALDO
20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Respecto a lo indicado por el proveedor, esta Dirección ha verificado que la orden de compra citada se encuentra en el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**.

Asimismo, es preciso informar que esta Dirección, mediante documento de la referencia b), puso de conocimiento a la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho para que, en un plazo de siete (07) días hábiles, informe los inconvenientes que existieron o causaron el incumplimiento del pago, de corresponder; precisando que, en el caso de no recibir respuesta, puede dar lugar a comunicar dicho hecho al Órgano de Control Institucional o en su defecto a la Contraloría General de la República.



Firmado digitalmente por CCORI
SALAZAR David Enrique FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 17:10:58 -05:00



Firmado digitalmente por RIEGA
BALAREZO Andres Fernando FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 09:12:59 -05:00

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima - Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: www.perucompras.gob.pe/herramientas/verificador/ Clave: DZA4XON

Anexo 9 – Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 14/02/2024, al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad.



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas

Central de
Compras Públicas -
PERÚ COMPRAS

Dirección de
Acuerdos Marco



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"



Firmado digitalmente por SANTE
VILLEGAS Yonel Omar FAU
20600927818 hard
Cargo: Director De La Dirección De
Acuerdos Marco
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.03.2024 10:20:29 -05:00

San Isidro, 26 de Marzo del 2024

OFICIO N° 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM

Señores

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jr. Camilo Carrillo N° 114

Jesús María - Lima - Lima

Asunto : Informe sobre estado de pago a proveedor EXT-CE-2021-10
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L

Referencia : a) Carta N° 120-2024- ABS BIENES & SERVICIOS EIRL
b) Oficio N° 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM
c) Oficio N° 1886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual el proveedor **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.**, informó a esta Dirección, que la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO**, a la fecha, adeuda el pago de la siguiente orden de compra, por concepto de compra realizada en el año 2022, a través de los Catálogos Electrónicos:

RUC	RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	SALDO
20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Respecto a lo indicado por el proveedor, esta Dirección ha verificado que la orden de compra citada se encuentra en el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**.

Asimismo, es preciso informar que esta Dirección, a través del documento de la referencia b), requirió a la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho, para que en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, informe los motivos e inconvenientes que existieron o, de corresponder, causaron el incumplimiento de la obligación; precisando que, en el caso de no recibir respuesta, puede dar lugar a comunicar dicho hecho al Órgano de Control Institucional o en su defecto a la Contraloría General de la República.



Firmado digitalmente por RIEGA
BALAREZO Andrea Fernando FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy V° B°
Fecha: 26.03.2024 09:58:38 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ ALVAREZ ALVARO
FAU 20600927818 hard
Fecha: 26.03.2024 16:40:01 -05:00

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima - Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: www.perucompras.gob.pe/herramientas/verificador/ Clave: AVW7KMG

Anexo 9 (cont.) – Oficio N.º 004143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 26/03/2024, a la Contraloría General de la República.



Implementación y Operación del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, para que adopte las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia¹.

Es importante señalar, que el numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, precisa que la Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. En caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Por otro lado, debemos de indicar que el literal i) del numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el proveedor adjudicatario puede rechazar una solicitud de cotización cuando la Entidad mantenga retrasos en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación con el proveedor, así como, el retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor.

En relación con lo anterior, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS viene verificando, aquellas entidades deudoras que a la fecha no han cumplido con sus obligaciones derivadas de las órdenes de compra generadas a través de los catálogos electrónicos, para ello ha implementado dentro del aplicativo de PERÚ COMPRAS un indicador que mide el retraso en el pago a proveedores (semáforo) de cada entidad, cuya finalidad es advertir a los proveedores el incumplimiento o retraso en la emisión de conformidades y/o pagos por parte de las entidades públicas, permitiéndoles no cotizar la solicitud de proforma (cotización) de acuerdo al riesgo de incumplimiento.

Asimismo, ante el incumplimiento de pago por parte de la Entidad, los funcionarios o servidores involucrados estarían incurriendo en una infracción grave, de acuerdo al numeral 32 del Art. 46 de la Ley N.º 31288 y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 166-2021-CG, que señala:

"Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo establecidas en los instrumentos de gestión, contratos, encargos o en las disposiciones normativas que regulan expresamente su actuación funcional, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo (...)".

¹ El Sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, establece que:

El Titular de la Entidad, el que haga sus veces o la autoridad a la que se haya asignado o delegado la función, será responsable de disponer las acciones pertinentes, en los siguientes casos:
Si durante la operación del Catálogo Electrónico se generasen incumplimientos de cualquier índole, tales como la negativa injustificada de recepción de prestaciones, retraso en el otorgamiento de la conformidad, **falta de pago o pago extemporáneo**, falta al comportamiento ético, u otros relacionados a las reglas establecidas en cada Catálogo Electrónico.

PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento de los hechos descritos, pondrá en conocimiento los hechos al Órgano de Control Institucional de la Entidad o a la Contraloría General de la República, para las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia.

Anexo 9 (cont.) – Oficio N.º 004143-2024: numeral 171.1 del Reglamento, pago en 10 días bajo responsabilidad del funcionario e intereses legales por retraso.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"



Firmado digitalmente por SEMORILE
CHAU Manuel Felipe FAU
20600927818 hard
Cargo: Director (E) De La Dirección
De Acuerdos Marco(S)
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.05.2024 15:24:48 -05:00

San Isidro, 28 de Mayo del 2024

OFICIO N° 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM

Señor

MARLON YAM NUÑEZ LOO

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Cal. Colón Nro. 150 (Plaza de Armas)

Huacho – Huaura – Lima

Asunto : Informe reiterativo sobre estado de pago a proveedor
EXT-CE-2021-10 ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Referencia : a) Carta N° 350-2024 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL
b) Oficio N° 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM
c) Oficio N° 1886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM
d) Oficio N° 4143-2024-PERÚ COMPRAS-DAM

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que su representada a la fecha adeuda el pago de la siguiente orden de compra, por concepto de compra realizada en el **año 2022**, a través de los Catálogos Electrónicos:

RUC	RAZÓN SOCIAL	ORDEN DE COMPRA	SALDO
20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Revisar Anexo N°. 01

Respecto a lo indicado por el proveedor, esta Dirección ha verificado que la orden de compra citada se encuentra en el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**.

Asimismo, es preciso informar que esta Dirección, a través del documento de la referencia b), requirió a su Despacho, para que en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, informe los motivos e inconvenientes que existieron o, de corresponder, causaron el incumplimiento de la obligación; precisando que, en el caso de no recibir respuesta, puede dar lugar a comunicar dicho hecho al Órgano de Control Institucional o en su defecto a la Contraloría General de la República.



Firmado digitalmente por CCORI
SALAZAR David Enrique FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.05.2024 17:15:27 -05:00



Firmado digitalmente por RAMOS
HUERTO Carlos Wendy FAU
20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.05.2024 17:04:49 -05:00

Av. República de Panamá N° 3629
San Isidro, Lima – Perú
Central Telefónica: (+511) 643-0000
www.gob.pe/perucompras

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: www.perucompras.gob.pe/herramientas/verificador/ Clave: QSBOOHU

Anexo 9 (cont.) – Oficio N.º 006119-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 28/05/2024: requerimiento reiterativo a la Oficina General de Administración y Finanzas.



De la misma forma, mediante documento de la referencia c) y d), se puso de conocimiento al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura-Huacho y a la Contraloría General de la República, respectivamente, el incumplimiento de la obligación contraída con **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** acorde al sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, Lineamientos para la Implementación y Operación del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, para que adopte las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia¹.

Es importante recordar que, conforme al numeral 4.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación de cada Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco – Tipo I - Modificación IV, la entidad se encuentra obligada a mantener actualizados los estados de la ORDEN DE COMPRA o SERVICIO y sus correspondientes ENTREGAS, en tanto le corresponda su actualización.

Ahora bien, es importante señalar que, la ausencia de pago sin una debida justificación implica una contravención la normativa sobre contratación pública, y asimismo constituye: (i) un riesgo de inicio de una acción judicial, (ii) el deterioro de la imagen institucional y, (iii) alejamiento de buenos proveedores.

En ese sentido, se reitera que informe los motivos e inconvenientes que existieron o causaron el incumplimiento de esta obligación o en su defecto informar, de corresponder, si han procedido con el pago respectivo, otorgándole para dicho efecto un plazo máximo de **siete (7) días hábiles** en el marco del numeral 3 del artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

Cabe señalar que, transcurrido el plazo otorgado sin que su Despacho haya informado sobre lo solicitado, se pondrá en conocimiento de dicha situación al **Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la República** de conformidad con el sub numeral 8.11 de la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD acorde al sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS.

¹ El Sub numeral 8.9.2 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, establece que:

El Titular de la Entidad, el que haga sus veces o la autoridad a la que se haya asignado o delegado la función, será responsable de disponer las acciones pertinentes, en los siguientes casos:

Si durante la operación del Catálogo Electrónico se generasen incumplimientos de cualquier índole, tales como la negativa injustificada de recepción de prestaciones, retraso en el otorgamiento de la conformidad, **falta de pago o pago extemporáneo**, falta al comportamiento ético, u otros relacionados a las reglas establecidas en cada Catálogo Electrónico.

PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento de los hechos descritos, pondrá en conocimiento los hechos al Órgano de Control Institucional de la Entidad o a la Contraloría General de la República, para las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia.

Anexo 9 (cont.) – Oficio N.º 006119-2024: obligación de actualizar los estados de la orden de compra (numeral 4.6 de las Reglas Estándar).